

تقرير خبره في الطلب التنفيذي رقم 11543/ 2025

لدى دائرة تنفيذ الزرقاء

هيئة القاضي قاسم بيك الشطناوي الأكرم

بناءً على القرار الصادر من قبل عطفة قاضي تنفيذ الزرقاء الاكرم تاريخ 2026/4/5 المتضمن انتخابي انا الخبير المعتمد لدى شؤون الخبرة بوزارة العدل المهندس حسام عبد الحميد مساعده في الطلب التنفيذي المرقوم اعلاه فقد قمت بالحضور شخصيا امام قاضي التنفيذ وتحلفت اليمين القانونية على ان اقوم بالمهمة الموكولة الي بكل تجرد وامانه واخلاص وافصحت استنادا لنص المادة (83) من قانون اصول المحاكمات المدنية فانه لا يوجد اي ظروف او اسباب من شأنها اثاره الشكوك او الملاحظات حول حيادتي او استقلالي عن أي من أطراف الدعوى أو وكلاتهم أو الهيئة الحاكمة ، وقد تفهمت المهمة موضوع الطلب وهي:-

المهمة المطلوبة:

(تقدير قيمة حصص كل من المحكوم عليهما نهاد الشافعي ونبيل الشافعي في العقار المتضمن قطعة الارض رقم 48 حوض ال حربي قرية الهاشميه من اراضي محافظة الزرقاء وما عليها من ابنية وانشاءات)

موضوع (الطلب) : وضع اليد على اموال غي منقوله

وبتاريخ 2026/4/29 تم الانتقال الى موقع رقة العقار بمرافقة مأمور تنفيذ الزرقاء وبدلالة وكيل الجهة طالبة الاجراء الاستاذ المحامي حمزة الواي وذلك لاجراء معاملة وضع اليد على العقار موضوع الطلب ، ولدى الوصول والوقوف على رقة العقار تم مطابقة مبرزات العقار والمكونه من سند التسجيل ومخطط الاراضي والمخطط التنظيمي مع بعضها البعض فوجدت انها تنطبق مع بعضها البعض من جهة ومع واقع العقار من جهة اخرى تمام الانطباق .

وصف العقار موضوع الطلب وبيان ملكيته ومشتملاته :

1. العقار عبارة عن قطعة الارض رقم 48 من حوض 01 ال حربي قرية الهاشميه من اراضي محافظة الزرقاء تبلغ مساحتها 921.5 متر مربع حسب القيمة التسجيلية بسند التسجيل الصادر بالرقم المميز 2466 - MG4EJQ تاريخ 2023/1/11 والقطعة من النوع الملك ومملوكة على الشيوع وعدد الشركاء فيها اربعة اشخاص ومجموع الحصص فيها تساوي 7 حصص موزعه بالحصص المبينه ادناه:

- | | |
|--------------------------------|-------|
| • نهاني عبد العزيز علي الشافعي | 2 حصه |
| • نهاني عبد العزيز علي الشافعي | 1 حصه |
| • نبيل عبد العزيز علي الشافعي | 2 حصه |
| • نهاد عبد العزيز علي الشافعي | 2 حصه |

16 متر داخل حدود البلدية مستوية المناسيب واحكام تنظيمها سكن - ب متر حسب المخطط التنظيمي الصادر بتاريخ 2023/1/29 والقطعة ذات تربه رملية طينية مختلطة تصلح للزراعة والبناء ومقام عليها مباني غير منتظمة والقطعة مخدومه بكافة الخدمات من مياه وكهرباء وطريق معبده.

3. مقام على قطعة الارض موضوع الطلب مباني سكنيه عدد 2 وسور بلوك من الجهة الاماميه وسياس شبك بقلوه قديم ومتهالك على ثلاثة الجهات الاخرى وكما يلي :-

- المبنى السكني الاول ويقع في الواجهه الاماميه لقطعة الارض المطله على الشارع مقام سور من الطوب على حد الشارع الامامي ويتكون المبنى من شقتين متلاصقتين في الطابق الارضي ، وشقه واحده على الطابق الاول مع بيت درج على النحو التالي :

- الشقه الاولى من الجانب الشرقي من الطابق الارضي وهي خاليه من الاثاث والسكان عند اجراء الكشف مساحتها حوالي 85 م² ويقدر عمر البناء فيها 30 عاما"

واجهات الشقه الخارجيه من القصاره الاسمنتيه وتتألف من باب حديد فاصون خارجي كبير يفتح على صالة معيشه وغرفة نوم واحده وغرفة ضيوف وحمام عائله واحد ومطبخ ، والشقه مشطبه تشطيب بسيط ، جميع الارضيات من بلاط الموزاييك بذره بلدي ، الجدران والاسقف مدهونه بالاملشن العادي ، الابواب خشب كبس مدهون زياتي ، الشبابيك المنيوم مقطع بلدي عادي مع شبك حديد للحمايه ، المطبخ راكب من خزائن الموزاييك سقلي راكب عليها درف خشب من اللاتيه المدهون وخزائن علوي من خشب اللاتيه المدهون، الحمام جدرانه وارضياته من بلاط السيراميك وراكب فيه بانيو ومرحاض بلدي.

- المستودع الواقع بين المبنى الامامي والمبنى الخلفي بالطابق الارضي مساحته حوالي 12 م² واجهاته من القصاره الاسمنيه ارضياته موزايكو وله باب حديد .

- الشقه الثانيه التي احدثها الشريك المحكوم عليه نبيل عبد العزيز علي الشافعي من الجانب الغربي من الطابق الارضي وهي ملاصقه له وهي خاليه من الاثاث والسكان عند اجراء الكشف مساحتها حوالي 65 م² وعمر البناء فيها حوالي 25 عاما"

واجهات الشقه الخارجيه من القصاره الاسمنتيه وتتألف من باب حديد فاصون خارجي يفتح الى صوفه صغيره مفتوحه على المطبخ وغرفة نوم عدد 2 وحمام عائله ، والشقه مشطبه تشطيب بسيط ، الارضيات من بلاط الموزايكو، الجدران والاسقف للغرف والمعيشه والمطبخ مدهونه دهان ديكوري الوان ، المطبخ جدرانه وارضياته من السيراميك ولا يوجد به خزائن، الابواب غير موجوده وراكب منها الحلق فقط ، الشبابيك المنيوم بلدي عادي مع شبك حديد حمايه مدهون الحمام ارضياته وجدرانه سيراميك وراكب فيه بانيو ومرحاض بلدي مع القطع الصحيه .

ح

- الشقة الثالثة التي احدثها الشريك المحكوم عليه نبيل عبد العزيز علي الشافعي وتقع على الطابق الاول وهي خالية من الاثاث والسكان عند اجراء الكشف مساحتها حوالي 115 م² وعمر البناء فيها حوالي 25 عاما

واجهات الشقة الخارجية من القصاره الاسمنتية والدخول اليها من باب يفتح على بيت الدرج ويؤدي الى بلكونه المنيوم مزججه بواجهه كامله من الالمنيوم وتفتح على صالة معيشه واسعه مفتوحة على المطبخ ، وغرفة ضيوف ، وغرفة نوم عدد 2 وحمام عائله واحد ، والشقة مشطبه تشطيب متوسط ، جميع الارضيات فيها للغرف والبلكونه والمطبخ والحمام مبلطة سيراميك عادي ، حوائط واسقف المعيشه والمطبخ فيها ديكورات جبس مع بحرات عالى السقف مع دهان ديكوري ، الحوائط والاسقف للغرف الاخرى مشطبه بدهان ديكوري اللون ، الحمام جدرانه وارضياته من السيراميك وراكب فيه مغسله خزف صيني ومرحاض افرنجي وحوض دوش سيراميك ، المطبخ راكب خزائن درف المنيوم خشابي سفليه وعلويه مع ثوب جرانيت ، الابواب من خشب كبس عادي مدهون زيتاتي خشابي ، الشبايك من الالمنيوم العادي وراكب عليها حديد حمايه مدهون

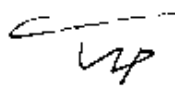
المبنى السكني الثاني وهو منفصل عن المبنى الاول ويتكون من شقة ارضيه واحده ويقع في الجهة الخلفيه من قطعة الارض وهو مشغول من قبل احد الشركاء في قطعة الارض المدعو هاني عبد العزيز الشافعي تبلغ مساحته حوالي 115 م² ويقدر عمر البناء فيه حوالي 20 عاما

واجهات الشقة الخارجية من القصاره الاسمنتية وتتالف الشقة من باب حديدي خارجي كبير يفتح على موزع يفضي الى غرفة ضيوف والمطبخ وغرفة معيشه ، وموزع يفضي الى غرفة نوم عدد 2 وحمام عائله ، الارضيات من السيراميك والجدران والاسقف للغرف مشطبه دهان ديكوري اللون ، المطبخ ارضياته وجدرانه من السيراميك وراكب خزائن المنيوم خشابي سفليه وعلويه وثوب من الجرانيت ، الحمام جدرانه وارضياته من السيراميك وراكب فيه مغسله وحمام افرنجي وبانيو ، الشبايك من الالمنيوم وراكب عليها حديد حمايه ، الابواب من خشب الكبس مدهونه زيتاتي

ثانياً:- تقدير ملكيات كل من المحكوم عليهما نبيل ونهاد الشافعي في العقار موضوع الطلب :

تقدر قيمة المتر المربع الواحد من قطعة الارض موضوع الدعوى 30 دينار.
قيمة الارض : $921.5 \times 30 = 27645$ دينار .

وحيث ان العقار موضوع الطلب وما عليه من انشاءات مملوك على الشيوع لعدة شركاء وغير مفروز فان قيمة ما يمتلكه كل من المحكوم عليهما نبيل الشافعي ونهاد الشافعي وفقاً لسند التسجيل المرفق بالطلب ولقرار الحكم رقم 2023 /107 الصادر عن محكمة بداية الزرقاء تكون على النحو المبين بالجدول التالي :



اسم المحكوم عليه	نصيبه من الارض بالدينار	مساحة البناء الذي احدته 2م	عمر البناء / سنة	تقدير قيمة البناء الذي احدته بالدينار	قيمة الارض + قيمة البناء بالدينار
نبيل عبد العزیز علي الشافعي	$7899 = 27645 \times 7/2$	65	25	5200	13099
نهاد عبد العزیز علي الشافعي	$7899 = 27645 \times 7/2$	115	25	9775	17674

الخلاصة :

- قيمة حصص المحكوم عليه نبيل الشافعي في العقار (الارض والبناء) = 13099 دينار
- قيمة حصص المحكوم عليه نهاد الشافعي في العقار (الارض والبناء) = 17674 دينار

الاسس المتبعة في اعداد التقرير :

1. الالتزام بالمهمة المذكورة بالطلب.
2. الكشف الحسي على العقار والاستناد بمبررات الطلب
3. الكشف على الابنية المقامة على قطعة الارض وبيان مشتملاتها وجودتها ومواصفاتها الفنية من الداخل ومن الخارج
4. موقع العقار ومدى قربيه او بعده عن الخدمات

تحريرا" في 1/ 5/ 2026

خبير مهندس مدني
بنيه وانشاءات وطرق
حسام عبد الحميد مساعده

